

법률 질의 답변서

【질의 내용】

【상황】

갑은 시청 공무원으로서 특정 프로젝트의 예산 관리 업무를 담당하고 있었습니다. 을은 갑의 동료로서 전자시스템을 통해 상급자에게 보고해야 하는 결산서를 작성해야 하는 책임이 있었습니다. 갑은 상사의 지시를 무시하고 직무를 수행하지 않았으며, 을은 결산서 전자기록을 허위로 작성하여 시스템에 입력했습니다. 이로 인해 시청의 재무 보고서에 오류가 발생했습니다.

【질문】 갑과 을은 각자 어떤 처벌을 받을 수 있는가?

위 상황에 적용되는 대한민국 법조문을 '법령명 제 N 조' 형식으로 구체적으로 인용하여 근거와 함께 답하세요.

【답변 요지】

갑은 공무원으로서 직무를 게을리한 행위에 해당할 수 있으나, 제공된 참고 조문에는 공무원의 직무유기죄에 대한 규정이 포함되어 있지 않아 해당 조문으로 처벌 근거를 찾을 수 없습니다. 을은 공기업이나 준정부기관이 아닌 시청 공무원으로서 회계업무를 담당하는 자에 해당하지 않으므로, 제공된 공공기관의 운영에 관한 법률 제 56 조의 적용 대상이 아닙니다. 따라서 주어진 참고 조문 범위 내에서는 갑과 을 모두 형사 처벌을 받을 수 있는 근거가 성립하지 않습니다.

【관련 법령 및 해설】

▶ 공공기관의 운영에 관한 법률 제 56 조(벌칙) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

· 조문 원문: 제 56 조(벌칙)

① 「상법」 제 635 조제 1 항에 규정된 자나 그 밖에 공기업·준정부기관의 회계업무를 담당하는 자가 제 39 조제 1 항에 따른 회계처리의 원칙을 위반하여 거짓으로 재무제표를 작성·공시한 경우 5 년 이하의 징역 또는 5 천만원 이하의 벌금에 처한다.

② 「상법」 제 635 조제 1 항에 규정된 자나 그 밖에 공기업·준정부기관의 회계업무를 담당하는 자, 회계감사인 또는 그에 소속된 공인회계사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하면 3 년 이하의 징역 또는 3 천만원 이하의 벌금에 처한다.

1. 정당한 사유 없이 회계감사인을 선임하지 아니한 경우
2. 감사의견서에 기재하여야 할 사항을 기재하지 아니하거나 거짓으로 기재를 한 경우
3. 제 43 조의 3 제 4 항을 위반하여 비밀을 누설한 경우
4. 결산서를 작성하지 아니한 경우

③ 「상법」 제 635 조제 1 항에 규정된 자나 그 밖에 공기업·준정부기관의 회계업무를 담당하는 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하면 2 년 이하의 징역 또는 2 천만원 이하의 벌금에 처한다.

1. 회계감사인 또는 그에 소속된 공인회계사에게 거짓 자료를 제시하거나 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 회계감사인의 정상적인 회계감사를 방해한 경우
2. 정당한 사유 없이 제 43 조의 3 제 3 항에 따른 회계감사인의 열람, 등사, 자료제출 등의 요구 또는 조사를

거부·방해·기피하거나 관련 자료를 제출하지 아니한 경우

3. 제 43 조제 1 항을 위반하여 회계감사인에게 결산서를 제출하지 아니한 경우

· **해설:** 이 조항은 상법 제 635 조 제 1 항에 규정된 자나 공기업·준정부기관의 회계업무 담당자가 회계감사를 방해하거나 결산서를 제출하지 않을 때 처벌하는 규정입니다.

▶ **상법 제 635 조 제 1 항(과태료에 처할 행위)** [✓ 실존] [✓ 내용일치]

· **조문 원문:** 제 635 조(과태료에 처할 행위)

① 회사의 발기인, 설립위원, 업무집행사원, 업무집행자, 이사, 집행임원, 감사, 감사위원회 위원, 외국회사의 대표자, 감사인, 제 298 조제 3 항·제 299 조의 2·제 310 조제 3 항 또는 제 313 조제 2 항의 공증인, 제 299 조의 2·제 310 조제 3 항 또는 제 422 조제 1 항의 감정인, 지배인, 청산인, 명의개서대리인, 사채모집을 위탁받은 회사와 그 사무승계자 또는 제 386 조제 2 항·제 407 조제 1 항·제 415 조·제 542 조제 2 항 또는 제 567 조의 직무대행자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 경우에는 500 만원 이하의 과태료를 부과한다. 다만, 그 행위에 대하여 형(刑)을 과(科)할 때에는 그러하지 아니하다.

1. 이 편(編)에서 정한 등기를 게을리한 경우
2. 이 편에서 정한 공고 또는 통지를 게을리하거나 부정(不正)한 공고 또는 통지를 한 경우
3. 이 편에서 정한 검사 또는 조사를 방해한 경우
4. 이 편의 규정을 위반하여 정당한 사유 없이 서류의 열람 또는 등사, 등본 또는 초본의 발급을 거부한 경우
5. 관청, 총회, 사채권자집회 또는 발기인에게 부실한 보고를 하거나 사실을 은폐한 경우
6. 주권, 채권 또는 신주인수권증권에 적을 사항을 적지 아니하거나 부실하게 적은 경우
7. 정당한 사유 없이 주권의 명의개서를 하지 아니한 경우
8. 법률 또는 정관에서 정한 이사 또는 감사의 인원수를 결(闕)한 경우에 그 선임절차를 게을리한 경우
9. 정관·주주명부 또는 그 복본(複本), 사원명부·사채원부 또는 그 복본, 의사록, 감사록, 재산목록, 대차대조표, 영업보고서, 사무보고서, 손익계산서, 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 제 287 조의 33 및 제 447 조제 1 항제 3 호에 따라 대통령령으로 정하는 서류, 결산보고서, 회계장부, 제 447 조·제 534 조·제 579 조제 1 항 또는 제 613 조제 1 항의 부속명세서 또는 감사보고서에 적을 사항을 적지 아니하거나 부실하게 적은 경우
10. 법원이 선임한 청산인에 대한 사무의 인계(引繼)를 게을리하거나 거부한 경우
11. 청산의 종결을 늦출 목적으로 제 247 조제 3 항, 제 535 조제 1 항 또는 제 613 조제 1 항의 기간을 부당하게 장기간으로 정한 경우
12. 제 254 조제 4 항, 제 542 조제 1 항 또는 제 613 조제 1 항을 위반하여 파산선고 청구를 게을리한 경우
13. 제 589 조제 2 항을 위반하여 출자의 인수인을 공모한 경우
14. 제 232 조, 제 247 조제 3 항, 제 439 조제 2 항, 제 527 조의 5, 제 530 조제 2 항, 제 530 조의 9 제 4 항, 제 530 조의 11 제 2 항, 제 597 조, 제 603 조 또는 제 608 조를 위반하여 회사의 합병·분할·분할합병 또는 조직변경, 회사재산의 처분 또는 자본금의 감소를 한 경우
15. 제 260 조, 제 542 조제 1 항 또는 제 613 조제 1 항을 위반하여 회사재산을 분배한 경우
16. 제 302 조제 2 항, 제 347 조, 제 420 조, 제 420 조의 2, 제 474 조제 2 항 또는 제 514 조를 위반하여 주식청약서, 신주인수권증서 또는 사채청약서를 작성하지 아니하거나 이에 적을 사항을 적지 아니하거나 또는 부실하게 적은 경우
17. 삭제
18. 제 343 조제 1 항 또는 제 560 조제 1 항을 위반하여 주식 또는 출자를 소각한 경우
19. 제 355 조제 1 항·제 2 항 또는 제 618 조를 위반하여 주권을 발행한 경우
20. 제 358 조의 2 제 2 항을 위반하여 주주명부에 기재를 하지 아니한 경우
21. 제 363 조의 2 제 1 항, 제 542 조제 2 항 또는 제 542 조의 6 제 2 항을 위반하여 주주가 제안한 사항을 주주총회의 목적사항으로 하지 아니한 경우
22. 제 365 조제 1 항·제 2 항, 제 578 조, 제 467 조제 3 항, 제 582 조제 3 항에 따른 법원의 명령을 위반하여 주주총회를 소집하지 아니하거나, 정관으로 정한 곳 외의 장소에서 주주총회를 소집하거나, 제 363 조, 제 364 조, 제 571 조제 2 항·제 3 항을 위반하여 주주총회를 소집한 경우
23. 제 374 조제 2 항, 제 530 조제 2 항 또는 제 530 조의 11 제 2 항을 위반하여 주식매수청구권의 내용과 행사방법을 통지 또는 공고하지 아니하거나 부실한 통지 또는 공고를 한 경우
24. 제 287 조의 34 제 1 항, 제 396 조제 1 항, 제 448 조제 1 항, 제 510 조제 2 항, 제 522 조의 2 제 1 항, 제 527 조의 6 제 1 항, 제 530 조의 7, 제 534 조제 3 항, 제 542 조제 2 항, 제 566 조제 1 항, 제 579 조의 3,

- 제 603 조 또는 제 613 조를 위반하여 장부 또는 서류를 갖추어 두지 아니한 경우
25. 제 412 조의 5 제 3 항을 위반하여 정당한 이유 없이 감사 또는 감사위원회의 조사를 거부한 경우
26. 제 458 조부터 제 460 조까지 또는 제 583 조를 위반하여 준비금을 적립하지 아니하거나 이를 사용한 경우
27. 제 464 조의 2 제 1 항의 기간에 배당금을 지급하지 아니한 경우
28. 제 478 조제 1 항 또는 제 618 조를 위반하여 채권을 발행한 경우
29. 제 536 조 또는 제 613 조제 1 항을 위반하여 채무 변제를 한 경우
30. 제 542 조의 5 를 위반하여 이사 또는 감사를 선임한 경우
31. 제 555 조를 위반하여 지분에 대한 지시식 또는 무기명식의 증권을 발행한 경우
32. 제 619 조제 1 항에 따른 법원의 명령을 위반한 경우
- ② 발기인, 이사 또는 집행임원이 주권의 인수로 인한 권리를 양도한 경우에도 제 1 항과 같다.
- ③ 제 1 항 각 호 외의 부분에 규정된 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 경우에는 5 천만원 이하의 과태료를 부과한다.
1. 제 542 조의 8 제 1 항을 위반하여 사외이사 선임의무를 이행하지 아니한 경우
 2. 제 542 조의 8 제 4 항을 위반하여 사외이사 후보추천위원회를 설치하지 아니하거나 사외이사가 총위원의 2 분의 1 이상이 되도록 사외이사 후보추천위원회를 구성하지 아니한 경우
 3. 제 542 조의 8 제 5 항에 따라 사외이사를 선임하지 아니한 경우
 4. 제 542 조의 9 제 3 항을 위반하여 이사회 승인 없이 거래한 경우
 5. 제 542 조의 11 제 1 항을 위반하여 감사위원회를 설치하지 아니한 경우
 6. 제 542 조의 11 제 2 항을 위반하여 제 415 조의 2 제 2 항 및 제 542 조의 11 제 2 항 각 호의 감사위원회의 구성요건에 적합한 감사위원회를 설치하지 아니한 경우
 7. 제 542 조의 11 제 4 항제 1 호 및 제 2 호를 위반하여 감사위원회가 제 415 조의 2 제 2 항 및 제 542 조의 11 제 2 항 각 호의 감사위원회의 구성요건에 적합하도록 하지 아니한 경우
 8. 제 542 조의 12 제 2 항을 위반하여 감사위원회위원의 선임절차를 준수하지 아니한 경우
 9. 상장회사가 제 341 조의 4 제 1 항을 위반하여 같은 조 제 2 항에 따른 주주총회의 승인 없이 자기주식을 취득한 날부터 1 년 이내에 소각하지 아니한 경우
 10. 상장회사가 제 341 조의 4 제 2 항에 따라 승인된 자기주식보유처분계획에 위반하여 자기주식을 보유하거나 처분한 경우
- ④ 제 1 항 각 호 외의 부분에 규정된 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 경우에는 1 천만원 이하의 과태료를 부과한다.
1. 제 542 조의 4 에 따른 주주총회 소집의 통지·공고를 게을리하거나 부정한 통지 또는 공고를 한 경우
 2. 제 542 조의 7 제 4 항 또는 제 542 조의 12 제 5 항을 위반하여 의안을 별도로 상정하여 의결하지 아니한 경우

• 해설: (해설 없음)

▶ 10 · 27 법난 피해자의 명예회복 등에 관한 법률 제 56 조 【△ 확인필요】【-】

• 조문 원문: (법제처 확인 불가 — 법령명·항 재확인 필요)

• 해설: 이 조항은 상법 제 635 조 제 1 항에 규정된 자나 공기업·준정부기관의 회계업무 담당자가 회계감사를 방해하거나 결산서를 제출하지 않을 때 처벌하는 규정입니다.

【결론】

갑과 을이 소속된 시청은 공공기관의 운영에 관한 법률에서 규정한 공기업이나 준정부기관이 아니므로, 해당 법률 제 56 조의 적용 대상이 될 수 없습니다. 또한 제공된 참고 조문에는 공무원의 직무유기나 허위 문서 작성에 대한 일반 형사 규정이 포함되어 있지 않아 처벌 근거를 제시할 수 없습니다. 실무에서는 형법상의 직무유기죄나 문서위조죄 등 다른 법령을 검토해야 하지만, 주어진 자료만으로는 처벌 가능성을 단정할 수 없습니다.

인용 검증: **2/3** 법제처 확인 | 내용 일치: **2/2** | 환각: **0** 건

자율 수정: 0 회 | 생성: Qwen3.5-27B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B (온프레미스)

문서 생성: 2026-07-14 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증